



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

Processo nº. 0002214-60.2012.8.14.0039

AUTOR: JOAO SOARES LEITE, ILDENICE SILVA LEITE

Nome: JOAO SOARES LEITE

Endereço: desconhecido

Nome: ILDENICE SILVA LEITE

Endereço: desconhecido

SENTENÇA

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por **AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A** contra sentença de ID Num. 54391778 - Pág. 8, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbiam, abandonando a causa.

Em suas razões (ID Num. 54391782 - Pág. 5), a parte embargante sustenta a existência de omissão na sentença embargada, uma vez que não teria fixado o percentual dos honorários advocatícios, apesar de ter condenado a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID Num. 96069124), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da parte autora, alegando que o oficial de justiça não diligenciou adequadamente para localizá-los no endereço declinado na inicial. No mérito, requereram que, caso fossem fixados os honorários advocatícios, estes o fossem por apreciação equitativa, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, por considerarem que o percentual legal de 10% a 20% resultaria em valor exorbitante.

A parte embargante manifestou-se acerca das contrarrazões (ID Num. 114844580),

defendendo a inadequação da via eleita para pleitear a nulidade da sentença, além de sustentar a tese de que os embargados mudaram de endereço sem informar nos autos. Quanto aos honorários advocatícios, argumentou pela aplicação do §2º do art. 85 do CPC.

Verifica-se que o advogado dos embargados requereu sua exclusão dos cadastros do processo (ID Num. 116054333 - Pág. 1), ante sua renúncia ao mandato outorgado.

É o relatório. Decido.

I – FUNDAMENTAÇÃO

I.1 – DA TEMPESTIVIDADE

Certidão de ID Num. 95403768 - Pág. 1 atesta a tempestividade dos embargos de declaração. Assim, conheço do recurso.

I.2 – PRELIMINARMENTE: DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA FORMULADA EM CONTRARRAZÕES

Antes de adentrar no mérito dos embargos de declaração, cabe analisar a arguição de nulidade da sentença apresentada pelos embargados em suas contrarrazões, por suposta ausência de intimação pessoal.

De início já se constata que a referida arguição deve ser rejeitada, uma vez que tal pretensão deve ser deduzida em recurso próprio, e não nas contrarrazões, sob pena de se incorrer em *reformatio in pejus*:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO ASSINADO APRESENTADO COM A CONTESTAÇÃO . RECURSO APENAS DA PARTE AUTORA. **PROIBIÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS**. SENTENÇA MANTIDA. **1 . O sistema recursal do processo civil brasileiro tem como um de seus pilares fundamentais a proibição da reformatio in pejus, que consiste na vedação ao Tribunal ad quem de modificar a decisão recorrida, a fim de beneficiar quem não recorreu, agravando a situação processual do único recorrente.** 2. Observa-se que o instrumento de contrato devidamente assinado foi apresentado pelo Banco recorrido junto com sua contestação, fato este não observado pela sentença, razão pela qual o caso seria de total improcedência dos pedidos, entretanto, como não houve recurso do banco requerido, não é possível alterar a sentença para prejudicar o único recorrente, em atenção ao **princípio da proibição de reformatio in pejus**. 3 . Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0007163-61.2020.8 .27.2731, Rel. ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 08/02/2023, DJe 24/02/2023 20:47:29) (TJ-TO - AC: 00071636120208272731, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 08/02/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

No caso em análise, a parte Embargante é a única recorrente, não sendo lícito que ela seja prejudicada no julgamento do próprio recurso por ela interposto.

Diante disso, rejeito o pedido de nulidade da sentença, pela vedação da *reformatio in pejus*.

I.3 – DO MÉRITO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, a sentença embargada, ao extinguir o processo sem resolução de mérito e condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, não estabeleceu o percentual da verba honorária, incorrendo em omissão que deve ser suprida.

Quanto à fixação dos honorários, o art. 85, §2º, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Os embargados, em suas contrarrazões, pleitearam a aplicação do §8º do mesmo artigo, que permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

Ocorre que, no presente caso, não se configuram as hipóteses excepcionais previstas no §8º do art. 85 do CPC. O valor atribuído à causa, de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), não pode ser considerado baixo, afastando a aplicação da equidade na fixação dos honorários.

Ademais, o §8º-A do art. 85 do CPC, acrescido pela Lei nº 14.365/2022, determina que, mesmo na hipótese do §8º, o juiz deverá observar o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2º.

Analisando os critérios estabelecidos no §2º do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço), considerando que o processo foi extinto sem resolução de mérito, não havendo grande complexidade na atuação da defesa, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

I.4 – PEDIDO DE RETIRADA DE CADASTRO DOS PROCURADOS HABILITADOS.

Consta nos autos informação de renúncia de mandado pelo advogado do Autor.

O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor (CPC, art. 112).

Entretanto, não consta nos autos a referida comunicação, não se aperfeiçoando a referida renúncia:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. RENÚNCIA AO MANDATO . AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO MANDANTE. **A comunicação de renúncia do mandato é diligência a ser cumprida pelo mandatário, não pelo juízo. E enquanto não comprovada a realização da notificação, a renúncia não produzirá efeitos jurídicos, de modo que o advogado continuará a representar o seu cliente,** desde que necessário para lhe evitar prejuízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO . UNÂNIME. (Agravado de Instrumento, Nº 70082126749, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ergio Roque Menine, Julgado em: 14-07-2019)

(TJ-RS - AI: 70082126749 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 14/07/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 17/07/2019)

Diante disso, indefiro o pedido de retirada de cadastro dos procurados habilitados.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, **ACOLHO** os embargos de declaração opostos por **AGROSETE PECUÁRIA E INDÚSTRIA S/A** para, suprimindo a omissão apontada, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a serem pagos pela parte autora em favor do advogado da parte ré, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Outrossim, **REJEITO** a preliminar de nulidade da sentença arguida pelos embargados em sede de contrarrazões, pelos fundamentos expostos.

Por fim, **INDEFIRO** o pedido de retirada de cadastro dos procurados habilitados, pelos fundamentos expostos.

No mais, permanece a sentença tal como lançada.

Caso haja a interposição de recurso, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões e encaminhe-se ao TJ/PA.

Inexistindo recurso, certifique-se o trânsito em julgado e archive-se os autos, com as cautelas de praxe.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/ MANDADO DE INTIMAÇÃO/ MANDADO DE AVERBAÇÃO/ CARTA DE CITAÇÃO/ CARTA DE INTIMAÇÃO/ CARTA PRECATÓRIA/ OFÍCIO, nos termos do Provimento nº 03/2009, da CJCI – TJEPA.

Paragominas, data registrada no sistema.

AGENOR DE ANDRADE

Juiz Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas